



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINTA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **49457/2022** promossa da:

Parte_1 (C.F. **C.F._1**), con il patrocinio dell'avv. PISACANE MICAELA, elettivamente domiciliato in VIA MONTE SANTO, 25 00195 ROMA presso il difensore avv. PISACANE MICAELA

ATTORE/I

contro

Controparte_1 (C.F. **C.F._2**), con il patrocinio dell'avv. ROITER FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA DI VILLA ADRIANA 140 00010 TIVOLI-VILLA ADRIANA presso il difensore avv. ROITER FEDERICA

CONVENUTO/I

Il Giudice

A scioglimento della riserva che precede.

In relazione alla fase cautelare introdotta dalla sig.ra **Parte_1** finalizzata ad ottenere un sequestro conservativo.

Premesso che

La causa ha come antefatto, nella narrazione della parte attrice/ricorrente, il trasferimento di denaro e immobili tra **Controparte_2** e **Parte_1** (rispettivamente padre e figlia) in occasione della causa introdotta dalla sig.ra **Parte_2** (cfr allegato 3 all'atto di citazione) rispettivamente moglie di **Controparte_2** e madre di **Parte_1** per ottenere il risarcimento dei danni per 3 miliardi di lire.

Il trasferimento del patrimonio aveva lo scopo di eludere l'eventuale condanna al pagamento a favore della sig.ra **Parte_2** dunque la sig.ra **Parte_1** (figlia di **Parte_2** ha riferito di aver ricevuto 3 miliardi lire e poi suggerito al padre di intestare ai nipoti (**Controparte_1** e **Controparte_3** la nuda proprietà al 100% di Piazza Giureconsulti e il 50% di **CP_4** in data 13.1.2001 (cfr. All.4 alla citazione).

Tra madre e figli sarebbe poi intervenuto un accordo per il quale i figli (tra cui **Controparte_1** , venuta meno la possibilità per **Parte_1** di essere citata in giudizio dalla **Parte_2** avrebbero restituito i beni alla madre Sig.ra **Controparte_5**

Inoltre, anche la madre avrebbe trasferito ai figli del denaro, vale a dire proprio il denaro che gli sarebbe pervenuto dal padre **CP_2** sempre al fine, come espressamente scritto nell'atto introduttivo di "*tutelare il patrimonio*" ponendo in essere una serie di atti tra cui l'apertura di due libretti intestati ai figli, **CP_6** e **Controparte_1** (cfr. All. libretti in atti): libretto n. 82058312/86 versandone la somma di £ 195.000.000 a favore di **CP_1** e libretto n. 8205832/87 depositandone la somma di £. 113.029,083 in favore di **CP_6** ; in base all'accordo fiduciario avrebbero dovuto essere restituiti.

Allo stesso scopo vi sarebbe stata anche la costituzione di un fondo patrimoniale di circa 870.00,00 euro (cfr. All. fondo patr.in atti). E un altro miliardo e mezzo sarebbe stato trasferito su conto estero in Montecarlo, il conto era intestato a **Parte_1** con delega al padre e al marito.

Il sig. *Parte_3* si sarebbe impossessato di parte di tale denaro, da cui la sentenza nr .9784/17 di cui si dirà.

La sig.ra *Parte_1* ha dunque sostenuto di aver diritto alla: *ripetizione di indebito delle somme di denaro che aveva trasferito ai figli, posto che sarebbe stato provato il versamento fatto da parte attrice sul libretto primi frutti di *CP_1* , all'epoca minorenni; **azione di adempimento degli accordi fiduciari intervenuti tra la Sig.ra *Parte_1* da un lato e i Sig.ri *CP_6* e *Controparte_1* dall'altro, relativamente alle somme estere, trasferite mediamente da *Parte_3* in relazione alle quali, ambedue i figli avrebbero riconosciuto la natura fiduciaria dell'intestazione di somme e assunto in Italia l'obbligo della loro restituzione; *** azione di adempimento dell'obbligo assunto con accordo tra le parti di restituire gli immobili e/o reintegrare la madre del valore equivalente alla legittima perduta (de cuius *Controparte_2* deceduto nel 2006) in cambio della rinuncia della madre ad agire per la riduzione delle donazioni fatte in vita da *Controparte_2* ai due nipoti, *CP_6* e *Controparte_1*. In subordine, azione ex art. 2043 c.c., per aver *Controparte_1* dolosamente ordito e messo in atto un piano diretto a trarre in inganno la madre, al fine di far decorrere il termine di prescrizione dell'azione di riduzione,

Il Tribunale osserva

Preliminarmente si rileva che a fronte della richiesta della madre *Parte_1* di restituzione del patrimonio (denaro e immobili) la valutazione del Tribunale non può riguardare i "motivi" e cioè le spinte psicologiche che hanno indotto al compimento di donazioni anche indirette, ma piuttosto è necessario verificare se la causa tipica sia connotata nei termini del patto fiduciario così come allegato dalla parte attrice. Pertanto, il trasferimento del patrimonio che avviene a titolo gratuito (successione da *Controparte_2* e donazione da *Parte_1* e da *Parte_3*) può essere superato – sul presupposto della validità dell'atto – dalla prova del patto fiduciario che dovrebbe evidenziare l'obbligo di ritrasferire.

E' certamente emersa una complicata relazione familiare che investe trasversalmente generazioni e gli elementi di fatto descritti connotano una litigiosità diffusa che non permette in questa fase di ravvisare elementi di indegnità e ingratitudine che dovrebbero essere desunti proprio dalle cause in corso.

Venendo alle produzioni documentali depositate da parte attrice, si osserva che dalla lettura della sentenza nr 9784/17 emerge che la controversia (introdotta da *Parte_1* per ottenere la condanna di *Parte_3* alla restituzione di euro 107.000,00 depositati sui libretti bancari intestati ai figli) si risolveva con la condanna di *Parte_3* alla restituzione di 107.000,00 euro. La causa era intrapresa da *Parte_1* quale tutrice di *Controparte_1* al tempo minorenni. Dalla lettura della successiva sentenza nr 18698/21 emerge che, a sua volta, *Parte_1* veniva condannata a pagare a favore di *Controparte_1* euro 107.000,00 proprio perché è stato accertato il successivo omesso versamento dell'importo ("recuperato" grazie alla sentenza nr 984/17) sul conto intestato a *Controparte_1* .

Non vi è nemmeno l'apparenza del diritto alla restituzione invocata in forza di un asserito negozio fiduciario (si ricorda che tale è il negozio in cui il fiduciante si accorda con il fiduciario affinché il primo trasferisca al secondo la piena proprietà di un bene che quest'ultimo dovrà amministrare per poi ritrasferirlo al fiduciante). Come anticipato il trasferimento degli immobili è avvenuto in forza di donazione (cfr all.3 di parte attrice) per atto pubblico da *Controparte_2* ai nipoti tra cui *Controparte_1* qui convenuto. All'atto aveva partecipato anche *Parte_1* e il marito poiché i figli erano minorenni.

Come detto non è stato depositato nessun accordo scritto, e la natura fiduciaria del trasferimento ammette la prova per testi solo nel caso debbano essere provati obblighi – connessi – al patto fiduciario, ipotesi non riconducibile al caso in oggetto, in cui i testi dovrebbero dimostrare – in tesi-

che quella donazione era in realtà il trasferimento temporaneo della proprietà al fine di eludere le ragioni creditorie di un soggetto non parte di questo giudizio, sig.ra *Parte_2*. In questo senso si richiama la Cassazione nr n. [7179](#) del 04/03/2022 (Rv. 664196 - 01) la quale bene sintetizza quale sia il “margine di ammissibilità” della prova testimoniale nel caso di negozio fiduciario: *In tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del "pactum fiduciae" è sottratta ai limiti previsti dagli artt. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento; al contrario, ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile la deposizione testimoniale del notaio in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto di un immobile, non essendo diretta a contrastare la qualità di acquirente risultante dal contratto e la formale intestazione del bene).*

Pertanto, l'ammissibilità della testimonianza sul tema in oggetto può avvenire alle condizioni precisate dalla Suprema Corte, ma in ogni caso si deve evidenziare, e tale ragione in questa fase è assorbente, che nemmeno sono stati indicati i sommari informativi.

Si osserva ulteriormente che il motivo posto alla base del trasferimento è stato espressamente indicato nella necessità di eludere le ragioni creditorie della sig.ra *Parte_2* e non nel demandare l'amministrazione del bene con obbligo di ri-trasferimento, come generalmente avviene con il patto fiduciario, aspetto che paleserebbe piuttosto, sempre in tesi, una simulazione assoluta (cfr. distinzione tra interposizione fittizia e interposizione reale).

Riferisce la parte attrice che lei e i figli si accordarono al fine di evitare l'azione di riduzione delle donazioni fatte in vita dal de cuius (*Controparte_2* deceduto nel 2006) ai nipoti. L'accordo avrebbe previsto che i figli si sarebbero impegnati a restituire gli immobili o reintegrare in denaro l'equivalente monetario della legittima spettante alla madre e quest'ultima non avrebbe intrapreso l'azione di riduzione. Anche rispetto tale prospettazione non vi è prova dell'accordo detto.

È stata invocata altresì la condanna ex art 2043 c.c. al risarcimento del danno subito dalla *Parte_1* che ha descritto la condotta di *Controparte_1* quale persona indegna/ingrata con conseguente nullità della donazione e diritto alla restituzione degli importi versati; anche sotto questo profilo si osserva però che allo stato non vi è prova, nemmeno nei termini dell'apparenza tipici di questa fase, della dedotta indegnità.

Ne consegue il rigetto della domanda cautelare, con condanna al pagamento delle spese di questa fase che tenuto conto del valore di causa e della natura cautelare si liquidano in euro 9782,00 oltre iva e spese generali al 15%, con applicazione del parametro medio per la fase di studio e introduttivo e decisorio e applicazione del parametro minimo per la fase di trattazione tenuto conto della concreta attività espletata che non ha visto una istruttoria complessa

P.Q.M.

Rigetta la domanda di sequestro conservativo formulata da *Parte_1* e la condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 9782,00 oltre iva cpa e spese generali a favore di *Controparte_1*

Invita le parti a pervenire ad una soluzione conciliativa.
Si comunichi.

Milano, 16 ottobre 2023

Il Giudice
dott. Simonetta Scirpo